

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 45

Data 28 dicembre 2024

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☒ Pubblica

☐ Ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 09,30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	si	
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	si	
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	si	
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	si	
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	si	
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	si	
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	si	
8	LIOI	Daniela	Consigliere	si	
9	VALLONE	Luigi	Consigliere		si
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere		si
11	OCCHIONORELLI	Luca	Consigliere		si
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere		si
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	si	

Presiede il Consigliere Claudio Panaia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 09 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che, confermando le precedenti disposizioni, stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05/08/1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, secondo quanto dispone l'art. 14 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131;

Rilevato che con la richiamata deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Atteso che, secondo il disposto dell'art. 16, comma 2 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51, il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;

Vista la relazione del Settore Tecnico comunale dalla quale risulta che il Comune di Squillace non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, in quanto non ha né aree, né fabbricati, da destinare ad insediamenti P.E.E.P. e/o P.I.P.;

Ritenuto, pertanto, necessario darne atto per far constatare che questo Comune non ha entrate da iscrivere nel bilancio di previsione 2025-2027 per l'anno 2025 per la cessione delle aree e fabbricati suddetti;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnica della proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta;

Attesa la propria competenza;

Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 172, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

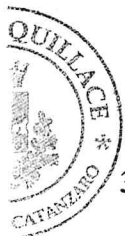
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 09, votanti n. 09, voti favorevoli n. 08, astenuti 01;

DELIBERA

1. di dare atto che questo Ente, per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna area o fabbricato disponibili per la cessione nell'ambito di piani di zona per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari;
2. di non adottare conseguentemente determinazioni ai fini della determinazione del prezzo e delle entrate da iscriversi in bilancio;



3. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2025-2027 per l'anno 2025, in conformità a quanto dispone l'art. 172, 1° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 09, votanti n. 09, voti favorevoli n. 08, astenuti 01;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Claudio Panata



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

.....

È copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giuseppina Ferrucci



[Handwritten signature of Dr.ssa Giuseppina Ferrucci]